

1505490-68.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089104/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17101173 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 858/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2089104 - DEL.POL.SALTO, 858/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505490-68.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505490-68.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089104/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17101173 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 858/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2089104 - DEL.POL.SALTO, 858/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER BRENO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra WELBER BRENO DE ALMEIDA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 31 de março de 2021, por volta das 22h27min, na Rua Anselmo Duarte, nº 92, Parque Bela Vista, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado trazia consigo e guardava, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 28 (vinte e oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas), prontas para a comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 04 de maio de 2021 (fls. 89-92).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 120-121).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fl. 123/124) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei Especial.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 07), auto de constatação preliminar (fls. 08) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 74-76), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Robson Silveira Barbosa e Valdeir Rodrigues de Souza, testemunhas de acusação, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram, num local conhecido como ponto de venda de drogas, Welber, conhecido dos meios policiais, passando algo suspeito para um terceiro, que fugiu do local. Viram quando Welber também tentou se evadir, dispensando uma sacolinha plástica de cor escura em cima do telhado de uma residência. Porém, ele foi abordado a poucos metros do local e nada de ilícito fora localizado, somente a quantia de cinquenta reais. Em busca ao que Welber tinha dispensado no telhado, verificaram se tratar de vinte e oito microtubos plásticos contendo cocaína. Questionado acerca dos fatos, o indiciado negou que estivesse vendendo drogas naquele local.

O réu, Welber Breno de Almeida, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que estava no local descrito na inicial. A droga não era dele. Passava no local, tinha usado droga, ia comprar cerveja. Não jogou a droga no telhado. Viu quando os policiais localizaram a droga. Nada tem contra os guardas municipais envolvidos na ocorrência.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança, tentou fugir e dispensou uma sacola com a droga no telhado, sendo que o entorpecente foi localizado pelos policiais embalados e prontos para comercialização. O simples fato de o réu alegar ser usuário não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. . Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

E mais, a lei não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846)".

"Os agentes públicos não se encontram impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em que tenham atuado na fase investigatória, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal. A respeito ensina Guilherme de Souza Nucci: "[...]preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho." A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que "é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ - HC: 618963 MS 2020/0269911-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 02/12/2020)

Salienta-se, por fim, que deve ser afastada a minorante do art 33, § 4º da Lei 11.343/ 2006, porquanto o acusado é reincidente (fls. 26). Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição da República, afastando-se a alegada violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem. 2. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 468.578/MG , Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, julg. em 11/03/2019, DJe 08/03/2019)".

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie, sem antecedentes a considerar (súmula 444 do STF), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausente atenuantes e presente a agravante da reincidência (vide fl. 26 - processo nº 1500095-34.2019.8.26.0569), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal.

Diante da reincidência, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu WELBER BRENO DE ALMEIDA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto e não havendo motivos para

decretação da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar sem recolher-se à prisão, se por outro processo não estiver preso.

Oficie-se para que incinerem-se as drogas apreendidas, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos, e decreto o perdimento dos demais objetos que permanecem apreendidos, na forma da lei.

Custas na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado do réu, indicado nos termos do Convênio OAB-SP/DPE-SP, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA